

1501585-42.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017867/2022 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 22548066 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 221/22/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2017867 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501585-42.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501585-42.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2017867/2022 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 22548066 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 221/22/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2017867 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NIVALDO MARTINS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES

Vistos.

NIVALDO MARTINS JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 09h30m, Avenida Barão de Alagoas, altura do número 288, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca de São Paulo/Capital, subtraiu, para si, o aparelho celular da marca Samsung, modelo A30, avaliado em R\$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) - doc. de fls. 10, de propriedade de Eduarda Santos Pereira. É dos autos que a vítima adentrava em seu veículo, então estacionado na rua, quando

NIVALDO passou, subtraiu-lhe o aparelho celular da mão e saiu correndo. A vítima correu atrás do furtador e foi acompanhada por populares, até que Nivaldo tentou atravessar a rua e jogaram o carro em cima dele, sendo detido. O celular da vítima foi recuperado. Formalmente interrogado, NIVALDO confessou o crime (fls. 05). A denúncia foi recebida em 02 de fevereiro de 2022 (fl. 86), tendo o acusado sido citado (fl. 92), para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada à fl. 96.

Prosseguiu-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fl. 97).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação no acusado, nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa pleiteou a absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo questões preliminares a serem resolvidas, tampouco nulidades a serem declaradas, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitativa restou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 04, auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação de fl. 13 e fotografias de fl. 14/15.

A autoria delitativa foi comprovada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, reforçada pela confissão do acusado.

Em audiência, a vítima Eduarda Santos Pereira reconheceu, sem certeza, o acusado, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal, e declarou que, no dia dos fatos, foi levar seu filho em uma clínica médica; que estava na praça tirando foto do seu filho, quando o acusado passou e puxou seu celular; que correu atrás do acusado; que as pessoas que estavam na rua pegaram o acusado e conseguiram resgatar o celular; que voltou para o carro e a viatura passou no local e falou com os policiais; que o acusado confessou; que correu atrás do acusado, porque viu que ele não estava armado; que não perdeu o acusado de vista durante a perseguição; que tem certeza que o acusado foi a pessoa que furtou seu celular; que ouviu a confissão do acusado aos policiais; que transcorreram 20 minutos da subtração até a prisão do acusado; que a abordagem do acusado foi na mesma rua em que ela estava; que o acusado disse que teve que “roubar” para conseguir pagar seus funcionários.

A testemunha Luiz Roberto Rodrigues, policial militar, relatou que um guardador de carros na via presenciou o acusado na prática de furto contra uma senhora; que passou no momento e foi solicitado para atender a ocorrência; que o acusado teria pego o celular e corrido; que o guardador de carros disse que viu o acusado pegar o celular da moça, correr e que ele correu atrás e o pegou; que o acusado disse que tinha dívida com o caminhão e precisava de dinheiro para pagar essa dívida; que teve contato com a vítima e ela reconheceu o acusado e o bem.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos. Afirmou que estava passando, que a vítima estava perto do carro e puxou o celular dela; que, quando foi atravessar a rua, foi atropelado; que logo em seguida chegaram os policiais; que desmaiou quando foi atropelado e minutos depois chegou a viatura policial.

Finda a instrução, nada há nos autos que desmereça os relatos da vítima e da testemunha policial, pois firmes, categóricos e harmônicos entre si, inexistindo quaisquer provas ou mesmo indícios a infirmar suas declarações, sobretudo por se tratar de hipótese de flagrante delito, ocorrida logo após a consumação da subtração.

A vítima, em juízo, embora com dúvida, reconheceu pessoalmente o acusado e afirmou ter certeza de que ele foi o autor do delito, afinal não o perdeu de vista em nenhum momento, devendo-se ainda considerar que a abordagem do acusado se deu na mesma rua em que ocorreu o furto. Ademais, relatou a vítima que ouviu a confissão do acusado aos policiais.

A testemunha policial Luiz Roberto, por seu turno, confirmou que o acusado, ao ser abordado, confessou o delito, alegando problemas financeiros.

Soma-se a confissão do acusado em seu interrogatório em juízo, ocasião na qual

admitiu a prática delitiva, tal como descrita na exordial acusatória.

Desse modo, sobejamente demonstrada a materialidade e a autoria do delito, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena, observando o método trifásico, previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que: o acusado possui contra si duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado que caracterizam reincidência, consoante certidão de fls. 62/63 e folha de antecedentes de fls. 49/56, sendo suficiente uma para a incidência da respectiva agravante na segunda fase da dosimetria, razão pela qual considero a outra uma nesta fase a título de mau antecedente e, com isso, aumento a pena-base em um sexto; a culpabilidade não excedeu a normal para o delito; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie; quanto à conduta social e a personalidade do acusado, não há nos autos elementos suficientes para aferi-las; e, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Diante disso, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, como apontado, incide a agravante da reincidência (certidão de fls. 62/63 e folha de antecedentes de fls. 49/56), bem como a atenuante da confissão espontânea, pelo que procedo à compensação entre ambas e, assim, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase, não verifico a presença de causas de aumento ou de diminuição de pena e, com isso, fixo a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa à razão unitária mínima, tendo em vista a condição econômica do acusado, nos termos dos artigos 49, § 1º e 60, ambos do Código Penal. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o regime fechado, pois o acusado é reincidente, inclusive específico em delitos de natureza patrimonial, e as circunstâncias judiciais não são todas favoráveis, não se aplicando, dessa forma, a Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.

Incabíveis a substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, respectivamente.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para condenar NIVALDO MARTINS JUNIOR à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, eis que ausente motivo para a decretação da sua prisão preventiva.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade de justiça, se o caso.

Com o trânsito em julgado da condenação, determino: a) o lançamento do nome do réu no rol dos culpados; b) a comunicação ao TRE competente, para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; c) a expedição dos atos necessários para a execução definitiva da pena; e d) a intimação do réu para pagamento da pena de multa.

P.R.I.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA